

1502272-10.2019.8.26.0168

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCUS FRAZÃO FROTA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2210226/2019 - DEL.INV.GER. DRACENA, 6399958 - 1187/19/622

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO COLLETA FERRAREZI

Juiz de Direito: Dr. MARCUS FRAZÃO FROTA

Vistos.

Fls.428/435. O Egrégio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena- Foro de Dracena- 2ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502272-10.2019.8.26.0168 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502272-10.2019.8.26.0168

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2210226/2019 - DEL.INV.GER. DRACENA, 6399958 - 1187/19/622

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO COLLETA FERRAREZI

Juiz de Direito: Dr. MARCUS FRAZÃO FROTA

Vistos.

Fls.428/435. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deram parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Por. r. Agravo Regimental no Recurso Especial, acolheram em parte pedido para afastar a pena de perdimento do bem e determinar a restituição do veículo Corolla - placa EBX-5787 ao proprietário. Fls. 567/575. Passo ao cumprimento do v. Acórdão exarado no HC n. 212.620/SP, que determinou o que segue:

"....Trata-se de HC impetrado perante o STF, sem pedido de liminar, que foi concedida a ordem de ofício para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista

no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a ser aplicada no máximo (2/3) e fixação do regime prisional aberto para cumprimento. Determinada ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, na forma do art.44, § 2, do Código Penal...".

É o relatório. Decido.

No julgamento do HC n. 212620/SP, o Supremo Tribunal de Justiça reconheceu a causa especial de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (fls. 567/575). Devendo este juízo aplicar o redutor em cumprimento à ordem exarada no Habeas Corpus.

Diante do exposto, refaço a dosimetria da pena, aplicando o disposto no artigo 33, §4, da Lei nº 11.343/06, e fixando o regime prisional adequado.

Saliento que mantenho a primeira fase e a segunda fase da dosimetria nos termos lançados na sentença de fls. 242/252.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao que dispõe o artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. artigo 59 do Código Penal, verifico que a droga vulgarmente conhecida como "maconha" é de baixo potencial viciante, bem como a quantidade apreendida não foi grande, de modo que não há circunstâncias judiciais a valorar nesta etapa, assim, fixo a pena base em seu mínimo legal.

Em segunda fase, observo a presença da confissão espontânea. Entretanto, considerando que a pena já está no mínimo legal deixo de diminuí-la em razão do entendimento firmado na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena.

Contudo, possível e de rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, nos termos do v. Acórdão a que se dá cumprimento.

Verifica-se que a quantidade de droga apreendida não é de monta considerável, 138,68g (cento e trinta e oito gramas e sessenta e oito centigramas) da droga cannabis sativa.

O réu ostenta maus antecedentes, que não demonstram habitualidade no tráfico, e não há prova de realização de atividades criminosas ou a integração de organização criminosa.

Assim, aplico o redutor em seu máximo legal (2/3) fixando a pena final em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Não obstante a gravidade do delito praticado, entendo ser possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

Considerando a quantidade de pena estabelecida, é possível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal.

Por fim, em cumprimento ao v. Acórdão de fls. 567/575, a pena final será fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos), pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/06.

Atento ao que dispõe o artigo 44 do CP, o réu preenche os requisitos legais para substituição da pena, ante a quantidade de pena aplicada. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente na data do fato e na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, a ser prestada em entidade a ser indicada pelo juízo da execução

Decreto o perdimento do dinheiro e bens apreendidos em favor da União, pois restou comprovado que estão inseridos no contexto da prática criminosa, devendo ser recolhido o dinheiro ao FUNAD, nos termos do art. 63, §1º da Lei de Drogas.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP).

Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Ao lançamento das Ementas do v. Acórdãos em Julgado respectivo na Movimentação Unitária dos autos;
- 2) À atualização do Histórico de Partes.
- 3) Oficie-se ao IIRGD (Cód. 877) e ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do acusado, com a sua devida qualificação, acompanhada de cópia da presente decisão, para fins do disposto no artigo 15, inciso III da CR/88;
- 4) INTIME-SE o D. Defensor constituído pelo denunciado, Dr. Guilherme Masocatto

Benetti OAB 307594/SP, dando-lhe ciência do teor da r. Decisão e V. Acórdão de fl(s). 567/575, e para que providencie a retirada do veículo supracitado, no prazo de 60 (sessenta) dias.

5) Proceda-se à atualização do cálculo da multa penal à qual o sentenciado DIOGO COLLETA FERRAREZI foi condenado (166 dias - multa), certificando-se o valor respectivo nos autos (Certidão cód. 359895).

6) Elabore-se cálculo das custas processuais encaminhando-se os autos ao contador judicial, conforme o disposto pelo artigo 686 do Código de Processo Penal e artigo 50 do Código Penal;

7) Expeça-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-a ao juízo competente para a execução deste julgado; e

8) Oficie-se à Autoridade Policial comunicando acerca da determinação de devolução do veículo apreendido nos autos em favor de seu proprietário DIOGO COLLETA FERRAREZI, mediante lavratura do respectivo auto de entrega, encaminhando-se uma cópia a este Juízo, conforme constou no v. Acórdão. Instrua-se o ofício com as cópias necessárias.

9) Determino a incineração da droga apreendida, caso tal medida ainda não tenha sido tomada pela autoridade policial. Autorizo a destruição/incineração da(s) amostra(s) substância(s) entorpecente(s) guardada(s) para contraprova nos presentes autos (se o caso). Com cópia do Boletim de Ocorrência de fls. 24/28, e auto de exibição de fls. 32/34. Servirá a presente, por cópia, como Ofício às D. Autoridades da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - DISE de Dracena do(a) Núcleo de Perícias Criminalísticas de Presidente Prudente, para as providências necessárias.

Publique-se e intimem-se, dispensado o registro (art. 72, §6º, das NSCGJ).
Dracena, 17 de março de 2022.

MARCUS FRAZÃO FROTA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA